



訴願決定書

案 號： 1121050774
要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願
發文日期： 民國 112 年 11 月 01 日
發文字號： 新北府訴決字第 1121375684 號
相關法條： 訴願法 第 81 條
行政罰法 第 18 條
文化資產保存法 第 27、3 條
廢棄物清理法 第 27、4、50 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121050774 號

訴願人 臺○股份有限公司

代表人 顏○哲

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 112 年 6 月 15 日新北環稽字第 00-000-000023 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處理。

事 實

緣原處分機關於民國（下同）112 年 4 月 18 日 13 時許，派員前往訴願人所有之國○○礦坑（地址：本市○○區○○路 28 號，為本府 96 年 7 月登錄並公告之歷史建築）稽查，現場查獲訴願人所屬人員於礦坑內從事修繕工程，惟未妥善管理與注意環境維護，致泥砂污染水溝。原處分機關認該行為業已違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款規定，遂依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以 112 年 6 月 15 日新北環稽字第 00-000-000023 號裁處書（下稱系爭處分）裁處訴願人新臺幣（下同）4,800 元罰鍰。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願及訴願補充意旨略謂：

- （一）國○○係新北市政府 96 年 7 月登錄並公告之歷史建築，依據文化資產保存法第 3 條及第 27 條，文化資產所有人有維護義務，本件起因疏通坑內積水，係適法行為，本件自始沒有人為污染，112 年 5 月 18 日經過新北市文化局學者專家組團親臨現場履勘，亦認定係「自然水流並無污染」。
- （二）國○○內自然出水放流，日據時代迄今，因日前發生坑內落磐，落石堵塞水流，形成礦坑內堰塞湖，為免坑內積水加大落磐，及積水過多崩潰滋生危險及歷史建築維護，本公司遂安排工程人員於 112 年 4 月 18 日上午疏通落磐，讓水流通暢，因疏通時水流加大，發生流水混濁（只有水濁，沒有泥砂），因為水流疏通後流速加快，帶動溝渠周邊造成污濁，並無泥砂，縱有泥砂，也是幾十年來自然水流應排出的，也不是訴願人造成的。
- （三）訴願人不能理解疏通水道、清理落磐，哪能不水混濁的？訴願補充答辯書理由三（二）略：「應採行如過濾或沉澱等方式（如設置攔汙柵或沉砂池），將水中懸浮物質攔阻或重力沉澱後，將清水排出」請問環保局疏濬都是依據這樣的

施工規範嗎？颱風清淤、緊急疏濬有這樣作過嗎？國○○每日出水量 3000~5000 噸以上，這樣水量要求依據上開施工規範，合理嗎？積水半日後排清，有造成「影響其正常用途或危害國民健康及生活環境」嗎？國○○內落磬後就是坑內堰塞湖，訴願人認為疏濬縱有違規，也是緊急避難行為。

（四）國○○若非因新北市登錄為歷史建築，本該廢坑，訴願人也無須動輒花費數十萬元進行清理，新北市文化局列管但不管，訴願人出資清理，卻被新北市環保局處罰，文化局認為屬自然水流，環保局卻開罰，認事不能這樣混淆，訴願人不知如何適從等語。

二、答辯及補充答辯意旨略謂：

（一）本案國○○內水色紅濁原因係因坑內含有鐵礦，鐵離子融入水中吸附泥砂而成紅褐色懸浮固體，惟縱使訴願人主張水色係自然因素所造成，然於進行疏通修繕工程時，本即應採行適防治措施當，避免施工過程因擾動等因素，致水質變化過大造成污染。本案污染原因係溝渠內水中之懸浮固體過高而導致，應採行如過濾或沉殿等方式（如設置攔污柵或沉砂池），將水中懸浮物質攔阻或重力沉澱後，將清水排出。

（二）比對告發日（112 年 4 月 18 日）及本局 112 年 5 月 31 日稽查時該礦坑下游承受水體（溪流）照片即可得知，告發日因坑內工程關係，導致下游溪流明顯變色，而 112 年 5 月 31 日前往稽查時，下游溪流水色澄清，顯見溝渠內水色變化並非全為自然現象。訴願人施工出於保存歷史建築之目的，必然有其文化價值及貢獻，惟施工過程造成水體變色，引起周遭居民對於河川水質及環境生態之疑慮，施工行為倘造成污染物質介入而變更水體品質，致影響其正常用途或危害國民健康及生活環境，即屬污染行為，判定依據非以其出於何種目的（公益或私益）而定等語。

理 由

一、按廢棄物清理法第 27 條第 2 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：二、污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他定著物。」、第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：三、為第 27 條各款行為之一。」。違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」。

二、卷查原處分機關於 112 年 4 月 18 日 13 時許，派員前往訴願人所有之國○○礦坑稽查，現場查獲訴願人所屬人員於礦坑內從事修繕工程，惟未妥善管理與注意環境維護，致泥砂污染水溝，此有 112 年 4 月 18 日稽查紀錄及採證照片影本附卷可稽，原處分機關認訴願人違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款規定，依同法第 50 條第 3 款、違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款所定附表 1 項次 13 及新北市政府環境保護局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）之係數說明之規定，計算違規情節之罰鍰額度後，以系爭處分裁處訴願人 4,800 元罰鍰，固非無據。本案依違規情節計算罰鍰額度（摘錄）如下表：

三、惟查揆諸原處分機關 112 年 7 月 14 日、8 月 9 日之答辯意旨，應係認訴

願人於施作疏濬工程時未設置攔污柵或沉砂池，以致下游水體因水中懸浮固體過高而變色，據以判定為污染行為。然依訴願書所檢附之 112 年 5 月 18 日「本市歷史建築台陽礦業國○○現況會勘紀錄」陸勘查意見所載，與會委員認為「原水濁度因滲水帶來石粒石粉，稍帶混濁，無法以貯存槽沉澱處理，因此只能自然排放…」，訴願人亦於 112 年 8 月 18 日訴願補充理由書中主張，國○○每日出水量 3000~5000 噸以上，要求設置攔污柵或沉砂池並不合理，惟依卷證資料，原處分機關就現場是否如會勘紀錄委員及訴願人所陳，實際上無法設置攔污柵或沉砂池而不得歸責訴願人？並未為相當之說明，則本案相關事證實仍有再行釐清之必要。

四、又原處分機關於答辯中主張訴願人施工過程造成水體變色，引起周遭居民對於河川水質及環境生態之疑慮，並於 112 年 8 月 31 日答辯書中陳明本案下游水體鐵水質快篩包成明顯反應（即水體內鐵質偏高），據以判定訴願人施工行為造成污染。然揆諸原處分機關 112 年 7 月 14 日答辯書所載，國○○內原即含有鐵礦，是下游水體鐵質偏高是否為訴願人本次施工所造成，原處分機關自應就其因果關係負舉證之責，而依卷證資料，原處分機關並未舉證證明；又依 112 年 4 月 18 日採證照片，下游水體（溪流）確實明顯變色，然水色之改變是否已達原處分機關答辯所稱「變更水體品質致影響其正常用途或危害國民健康及生活環境」之要件，原處分機關並未就水體品質為相關檢驗，實難認其已善盡舉證之責。本案相關事實仍待釐明，爰將原處分撤銷，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處理，以資妥適。

五、綜上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 董鈺琪（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 唐美芝

中華民國 112 年 11 月 1 日

相關圖表：附表.PDF